

① 건설사업관리 업무수행 관련 지침 제정 필요

【현황 및 근거】

- (설문조사 결과) 공사 직원과 기술인의 업무 구분 모호 의견 다수 제시
 - (혼용방식) 감독과 기술인 업무 구분 모호 의견(감독의 69% 답변)
 - (감독대행) 관리관의 기술인 업무 개입 및 업무 구분 모호 등 의견(기술인의 57%)
- 「건설기술진흥법」 제39조의4 제1항에 따라 발주청은 정당한 사유 없이 건설사업 관리기술인의 업무에 개입 또는 간섭 불가

【문제점】

- ① (업무 혼선 발생) 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 공사관리관과 기술인간 업무 명확히 구분되어 있으나 관련 규정에 대한 직원의 이해 부족
- ② (위법사항 발생 우려) 설문조사 결과에 따라 공사관리관의 기술인 업무 개입 및 간섭 여러 정황 발견(시공사와 직접 업무 협의 등)

【조치할 사항】

- ▶ 타 기관 사례 조사 및 건설 현장과 관련부서의 의견을 수렴하여 건설사업관리 업무수행지침 합리적 제정 (통보)
 - ※ 아자공사의 경우, 건설사업관리 및 감리 업무수행지침 규정을 운용 중에 있음

② 직접감독 우선 적용 원칙 명문화

【현황 및 근거】

- 건설사업관리계획 수립 시 ‘사업특성 및 발주청 역량평가’ 실시하여 산정된 평가 점수에 따라 건설사업관리 방식 결정

평가점수	건설사업관리 방식
80점 이상	감독 권한대행 등 건설사업관리
50점 이상	시공단계 건설사업관리 (감독 권한대행 등 건설사업관리 가능)
50점 미만	직접감독 또는 시공단계 건설사업관리 (감독 권한대행 등 건설사업관리 가능)

- 전임 CEO 지시(2021. 10. 22.)* 이후 발주되는 대다수 건설공사가 감독대행방식으로 시행
 * 안전강화와 조직운영의 사유로 감독 권한대행 등 건설사업관리방식 적용 방침

【문제점】

- ① (감독 권한대행방식 문제점) 기술인의 주인·책임의식 결여, 설비특수성에 대한 기술인의 역량 부족, 시공품질 불량·안전사고 발생 시 기술인 책임한계 존재 등
 ※ 출처 : 현업부서 생산문서, 설문조사 결과
- ② (안전강화 방침 목적과 배치) 안전사고 지속 발생(‘21년) 6건 ⇒ (‘22년) 13건 ⇒ (‘23년) 13건으로 안전강화를 위해 감독 권한대행 방식을 추진한 목적과 배치
- ③ (불필요한 용역비 지출) 공사의 가용인력이 충분함에도 공사설비의 특수성을 경험하지 못한 기술인이 현장을 관리하여 품질관리 불량 사례 발생, 안전분야 건설사업관리기술인의 업무 소홀 등으로 발생한 안전사고 다수 발생(총 28건 중 22건)

【조치할 사항】

- ▶ 건설사업관리방식 선정 시 역량평가 점수결과에 따라 ‘직접감독 방식’을 우선 검토·적용하는 내용을 관련 지침에 반영 (통보)

③ 발주청 역량평가 시 배점조정 기준 수립

【현황 및 근거】

- (배점조정) 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제6조에 따라 발주청 역량평가 시 발주청 여건에 따라 공사특성, 사업여건 및 공사수행방식 등의 배점기준을 10% 이내에서 조정 가능

【문제점】

- (배점기준 조정 미검토) 역량평가 배점에 관한 조정 검토 없이 상기 지침상의

역량평가 기준을 획일적으로 사용하여 건설사업관리방식을 공사(公社)여건에 적합한 방향으로 추진할 수 있는 기회 상실

※ 발주청 여건에 따라 역량평가 배점을 조정한 사례 : 2건(㉗㉔㉕㉕, ㉔㉗㉕㉔㉗원)

【조치할 사항】

- ▶ 건설공사 특성 및 발주청 역량을 고려하여 자체 배점기준을 수립하여 관련 지침에 반영 (통보)

④ 공사 직원의 가용인력 산정기준 마련

【현황 및 근거】

- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제6조 제4항 및 ㉗㉔부 유권해석에 따르면, 공사 소속 직원 중에 특급기술인을 보유한 인력에 대하여 가용인력 산정 시 가산(환산계수* : 1.092) 가능

* 고급기술인(환산계수 1.000) 대비 특급기술인의 가용인력 비(23 건설엔지니어링협회 공포 노임단가 기준)

- 발주청 가용인력 산정 시 사업발주 및 사업관리업무 수행자* 포함 가능

* 「건설기술인 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준」 [별표 3]의 관리·감독 또는 지원 업무 수행

- 시공단계 건설사업관리(20:80 혼용방식)에서 공사직원 20%, 기술인 80% 인력 투입 중

- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제7조 및 제8조, 유권해석에 따라 총 건설사업관리기술인 16~24%(공사직원 20% ± 20%) 범위 내에서 발주청 직원 투입 가능

※ 총 소요인력 100명이 필요할 경우 20:80 혼용방식에서 관련법령에 따라 발주청 20명±20%, 기술인 80명±20% 투입 ⇨ 발주청 16 ~ 24명, 기술인 76 ~ 84명으로 총 소요인력 100명 투입

【문제점】

- ① (특급기술인 미적용) 가용인력 산정 시 공사직원 중 특급기술인에 대한 인력 가산 미고려

대상 영역	직접감독에 따른 예산절감액(백만 원, VAT제외)		차액
	고급기술인+특급기술인	고급기술인	
㉔㉔㉗㉔ #1~4 저장탱크 설계 및 건설사업관리용역 등 6건	16,210	15,894	316

※ ㉔㉔㉗㉔㉔㉔㉔㉔ 단 현원을 직접감독으로 투입 가정(업무경력으로 건설기술인 등급 임시 책정)

② (건설공사 지원인력 미고려) 본사 사업관리 담당자 또는 건설공사 전담부서의 부장을 가용인력 산정 시 미포함

③ (확일적 투입인력 산정) 총건설사업관리기술인의 배치기준상 총인원수의 24%까지 발주청 인력 투입이 가능하나 관련법령 검토 미흡으로 20%를 확일적으로 적용

공사 직원의 특급기술인 고려 시 예산절감 약 3억 원 효과

【조치할 사항】

- ▶ 가용인력 산정 시 특급기술인, 건설공사 지원인력, 가용인력 최대치 등을 고려 하도록 관련 지침에 반영 (통보)

㉔ 배관이설공사의 보정계수(공사성격) ‘신설’ 적용

【현황 및 근거】

- 배관이설공사의 건설사업관리용역 대가 산정 시 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 [별표 2]의 제2호 라목 ‘플랜트 I’ 및 공사성격에 따라 보정계수 적용

공사성격	신설	확장	개량
보정계수	1.0	1.1	1.2

【문제점】

- (보정계수 오적용) ㉔부 유권해석 결과, 배관이설공사는 공사성격상 ‘신설’에 해당하나 공사(公社)는 배관이설공사를 ‘개량’으로 보정계수 적용

- (예산 낭비) 용역비를 과다 산출하여 약 5억원* 과다 지출 초래

* 건설사업관리 적용 배관이설공사(최근 3년, 27건)에 대한 건설사업관리용역 내역서 토대로 산출

【조치할 사항】

- ▶ 배관이설공사의 보정계수(공사성격)를 ‘신설’로 적용하여 건설사업관리용역 대가를 산정하도록 관련 지침에 반영 (통보)

⑥ 비법적 건설기술인 투입기준 마련

【현황 및 근거】

- ㉠㉡부 ‘유권해석’에 따라 건설사업관리(계획) 의무 적용 제외대상 건설공사의 경우 건설사업관리기술인의 배치기준을 준수하지 않아도 무방하며,
- 다만, 중대재해처벌법 고려, 적정 감독인원이 투입되지 않아 발생하는 사고 책임은 발주청에 있을 수 있어 기술력이 부족한 부분은 건설사업관리 시행 권고

【문제점】

- 건설사업관리(계획) 의무 적용 제외대상 건설공사에 대한 적정 감독 인원 기준과 이를 보완할 비법적 건설사업관리기술인*(구.검측감리) 투입기준 수립 필요
* 시공확인 및 검측, 안전점검, 환경업무 지원 등 공사감독자의 보조 역할 수행(검토·승인권한 없음)

【조치할 사항】

- ▶ 비법적 건설사업관리기술인의 투입기준을 수립하여 관련 지침에 반영 (통보)

⑦ 직접경비 정산기준 표준화

【현황 및 근거】

- 「건설기술진흥법」 제37조 제1항에 따라 발주청은 건설엔지니어링을 건설엔지니어링 사업자에게 수행하게 한 경우에는 건설사업관리대가기준에 따라 산정한 비용 지급
- 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 [별표 2] 나. 직접경비 정산방법에 따라 발주청은 공사 및 지역 특성 등을 고려하여 직접경비 증감 가능

【문제점】

- 공사관리관별 또는 공사유형별 건설사업관리용역의 직접경비 정산기준이 상이하여 공사관리관-건설사업관리기술인간의 비용 정산 시 업무 혼선 발생

구분	세부항목		A	B	C	D	E
현장 주재비	숙박비	임대비	실비	실비	실비	실비	실비
		관리비	-		-	-	-
		식대	정액	정액	정액	정액	정액
	교통비	출퇴근	-	-	정액	-	-
		교통비	정액			정액	정액
	현장 운영 경비	사무용품비	-	-	-	-	실비
		안전용품비	-	-	-	-	실비
		통신비	-	-	-	-	실비
		복리후생비	-	-	-	-	실비
		사무실비	-	발주처 제공	발주처 제공	발주처 제공	발주처 제공

【조치할 사항】

- ▶ 공사관리관 업무 집행의 일관성을 확보하기 위하여 건설사업관리용역의 직접 경비 정산기준 수립 및 관련내용 지침에 반영 (통보)